

1500163-69.2019.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência,

Boletim de Ocorrência - 848/2019 - Seccional - Botucatu, 2181417/2019 - Delegacia de Polícia de São Manuel, 848/19/200 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 849/19/200 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500163-69.2019.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500163-69.2019.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência,

Boletim de Ocorrência - 848/2019 - Seccional - Botucatu, 2181417/2019 - Delegacia de Polícia de São Manuel, 848/19/200 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 849/19/200 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo Fernando Gomes dos Santos

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 02/04) em face de RICARDO FERNANDO GOMES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, supostamente, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Francisco Leonardi, n. 20, área rural, nesta cidade e Comarca de São Manuel, o réu, menor de 21 anos na data dos fatos, trazia consigo, para entrega ao consumo de

terceiros, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 5,3 gramas, e 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 1,49 gramas, além de R\$ 66,00 (sessenta e seis reais) em dinheiro.

Narra a inicial acusatória que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo Bairro São Geraldo, quando, próximo a um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram o acusado que, ao avistar a presença policial, empreendeu fuga, mas foi abordado; realizada busca pessoal, foram localizados, no bolso de sua bermuda, os entorpecentes e o dinheiro supracitados.

Auto de prisão em flagrante delito à fl. 05.

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 38/41).

Notificado (fl. 112), o réu apresentou defesa prévia (fls. 106/109).

Recebida a denúncia em 02/10/2019, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 128).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado (fls. 178/180 e 270/273).

Impetrado habeas corpus, o C. STJ deferiu a liminar para substituir a custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 207/210). Alvará de soltura cumprido às fls. 224/226.

O Ministério Público apresentou alegações finais, em que postula a procedência da acusação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requer o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da LD e a fixação de regime inicial fechado (fls. 271/272).

A Defesa, por sua vez, em memoriais, pleiteia a absolvição por ausência de provas suficientes à condenação; subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o art. 28 da LD ou, não sendo esse o entendimento, para a forma do § 4º do art. 33 da LD; postula, ainda, a fixação de regime inicial aberto, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a aplicação da detração da pena (fls. 274/282).

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e ausente, ainda, qualquer nulidade processual, passo ao exame do mérito.

Observo que a materialidade dos fatos está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05); termos de depoimento (fls. 08 e 10); boletins de ocorrência n.ºs 848/2019 e 849/2019 (fls. 14/18); auto de exibição e apreensão (fls. 19/20); laudo de constatação provisória (fls. 28/32); relatório final do inquérito policial (fls. 62/64); laudo pericial definitivo de entorpecentes (fls. 145/147); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (cocaína, na forma de sal e de crack) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a autoria do acusado está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha EWERTON DOUGLAS PEREIRA, policial militar, relatou que estava em patrulhamento com o soldado Aron no bairro São Geraldo, quando se depararam com o réu em uma esquina, em um lugar que é conhecido nos meios policiais por ser ponto de tráfico de entorpecentes; que, assim que o réu avistou os policiais, saiu correndo; que, em perseguição, após alguns quarteirões, conseguiram deter o réu. Narrou que, na abordagem, foram encontradas com Ricardo 31 pedras de crack, 5 porções de cocaína e a quantia de R\$ 66,00 em dinheiro, sendo notas diversas; que o réu permaneceu em silêncio e devido à tentativa de fuga, caiu de um telhado, onde bateu a cabeça e foi socorrido pelos policiais que o levaram ao pronto-socorro local, depois para a delegacia; que o acusado é conhecido nos meios policiais, pois já foi detido e levado à Fundação Casa pelo mesmo crime de tráfico.

A testemunha ARON MEDEIROS DO NASCIMENTO, também policial militar, esclareceu que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro e já era de seu conhecimento a prática do ilícito pelo indivíduo; que, quando percebeu a presença da viatura, o acusado empreendeu fuga; que uma parte da equipe desembarcou para fazer o acompanhamento a

pé; que o depoente deu a volta no quarteirão de viatura e conseguiu agarrá-lo saindo dos fundos da casa, atrás do quarteirão; que o acusado resistiu à prisão e foi imobilizado; que foram encontrados os ilícitos com ele; que não se recorda da quantidade de droga, mas que se lembra que era considerável quantidade de cocaína e que também foi apreendido dinheiro em notas diversas; que, detido, o acusado confessou a traficância durante o exame médico para o seu colega, que ele disse que iria “dar o papo reto”; que o local é ponto de venda de drogas conhecido no município; que já sabiam que ele traficava, porque havia denúncias de populares, indicando o seu vulgo.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Em interrogatório, o réu negou a prática do delito. Aduziu que realmente estava em um ponto de venda de entorpecentes e que lá foi abordado pelos policiais, mas que estava no local para comprar, pois é usuário; que assim que viu a viatura de polícia, tentou fugir, tendo sido capturado dois quarteirões abaixo; que, quando era menor de idade, teve passagem por tráfico de entorpecentes; que os 31 papéis e os 6 pinos eram para seu consumo próprio; que, na época dos fatos, trabalhava como servente de pedreiro, sem registro em carteira; que comprou os entorpecentes pelo valor de R\$ 300,00, e que os R\$ 66,00 que foram apreendidos eram o troco.

No entanto, a versão do acusado resta isolada da prova dos autos. Os depoimentos das testemunhas foram uníssomos no sentido de que o réu estava em um ponto de venda de entorpecentes, portando quantidade e variedade de droga incompatível com a figura do usuário, bem como que empreendeu fuga ao visualizar os policiais.

O local em que se desenvolveu a ação – ponto de venda de entorpecentes –, a maneira como estava acondicionada a droga – fracionada e pronta para comercialização –, a quantia em dinheiro apreendida – em notas diversas, típicas às de produto do tráfico –, a quantidade e a variedade de droga, os antecedentes socioeducativos do acusado (fls. 268/269), bem como os depoimentos colhidos em juízo indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

Dessa forma, tenho que a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao delito previsto no art. 33, caput, da LD, uma vez que praticou o núcleo “trazer consigo”. Não concorrem majorantes e minorantes.

Não concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD em relação ao réu. Com efeito, as certidões de fls. 37 e 268/269 indicam o seu envolvimento em atos infracionais quando da adolescência, sendo que o acusado, apenas dois anos antes dos fatos, teve representação contra si julgada procedente pelo ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, o que demonstra a dedicação a atividades criminosas.

A intenção do legislador ao estabelecer o privilégio do § 4º do art. 33 da LD foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como daquele que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Nesse sentido, entendem os Tribunais Superiores que a prática de atos infracionais pode ser utilizada para afastar a causa de diminuição:

Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STF, HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de atos infracionais anteriores, apesar de não configurar maus antecedentes ou induzir reincidência, pode indicar a dedicação do agente a práticas delitivas, como na espécie, constituindo fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1812378/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Dessa forma, o acusado é incurso na figura do caput do art. 33 da LD.

Ausentes agravantes. Incidente a atenuante da menoridade relativa, pois o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (art. 65, I, do CP).

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu tem bons antecedentes (fls. 254/255). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade de droga não destoa do esperado. Em relação à natureza dos entorpecentes, valoro-a negativamente, aumentando a pena em 1/6, pois mais de uma substância foi apreendida, incluído o crack, que é entorpecente de efeitos especialmente deletérios e grande poder viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), atenuo a pena, fixando-a no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, converto a pena provisória em definitiva.

Fica Ricardo Fernando Gomes dos Santos, definitivamente condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP, pois não há circunstâncias fáticas concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

O réu não preenche os requisitos do art. 44, tampouco do art. 77, ambos do CP, em razão do quantum da reprimenda fixada, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR RICARDO FERNANDO GOMES DOS SANTOS, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 500 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa.

Não houve alteração fática que justifique a imposição de prisão preventiva (arts.

387, § 1º, e 312 do CPP).

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observado eventual direito à gratuidade de justiça.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;

b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;

d) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

São Manuel, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA